




Дело № 1-406/2021

Номер дела: **1-406/2021**

УИН: **79RS0002-01-2021-004518-64**

Дата начала: **24.05.2021**

Дата рассмотрения: **29.10.2021**

Суд: **Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Иващенко Алексей Александрович**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Смаглюк А.В.		
ПРОКУРОР	НЕМОВА С.П.		
ПРОКУРОР	Вялков А.А.		
ПРОКУРОР	Бондарчук К.с.		
	Головачева Екатерина Олеговна	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			24.05.2021
Передача материалов дела судье			25.05.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		22.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	05.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	11.08.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.08.2021
Передача материалов дела судье			20.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.10.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		29.10.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			08.11.2021

Приговор

Дело № 1-406/2021 (у/д № 12101990001000200)

79RS0002-01-2021-004518-64

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Биробиджан 29 октября 2021 года

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области в составе председательствующего судьи Цимарно М.В.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры г. Биробиджана ЕАО Вялкова А.А., Немовой С.П., Бондарчук К.С.,

подсудимой Головачевой Е.О.,

защитника - адвоката Смаглюк А.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ НО Коллегии адвокатов «Содействие»,

при секретаре Халтаевой К.А.,

а так же потерпевшей Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Головачевой Екатерины Олеговны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> ЕАО, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: ЕАО, <адрес>, проживающей по адресу: ЕАО, <адрес>, имеющей образование 9 классов, работающей в магазине «Корзинка» продавцом, не замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, невоеннообязанной, под стражей не содержавшейся, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ,

установил:

Головачева Е.О. совершила тайное хищение чужого имущества, с банковского счёта, (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут Головачева Е.О., находясь на остановке, расположенной по адресу: ЕАО, <адрес>, обнаружила на земле банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, № счёта 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отделении банка № на имя Потерпевший №1, со встроенной системой бесконтактных платежей (система NFC). После чего, в этот же день, Головачева Е.О. умышленно, из корыстных побуждений, с целью

хищения денежных средств, находясь в магазинах, тайно осуществила оплату приобретённых товаров посредством прикладывания данной банковской платёжной карты к терминалу, а именно: в магазине «БУМ», расположенном по <адрес> ЕАО, в 10 часов 03 минуты осуществила оплату продуктов с банковской карты на сумму 106 рублей; в 10 часов 05 минут на сумму 248 рублей; в магазине «Кенгуру», расположенном по <адрес> ЕАО в 10 часов 51 минуту осуществила оплату продуктов с банковской карты на сумму 133 рубля; в 10 часов 52 минуты на сумму 202 рубля; в магазине «Мечта», расположенном по <адрес> ЕАО в 10 часов 57 минут осуществила оплату продуктов с банковской карты на сумму 731 рубль; в 11 часов 02 минуты на сумму 707 рублей 21 копейку, в 11 часов 06 минут на сумму 706 рублей, тем самым похитила денежные средства на общую сумму 2833 рубля 21 копейку, причинив потерпевшей Потерпевший №1 ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая Головачева Е.О. вину по предъявленному обвинению признала полностью, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время после суточной смены проходя мимо остановки «Конечная» в <адрес> ЕАО увидела на земле банковскую карту «Сбербанка» которую взяла себе. Спустя некоторое время она решили проверить баланс найденной банковской карты с целью совершения с неё покупок и в тот же день в магазине «БУМ» совершила две покупки оплатив их указанной банковской картой с помощью бесконтактной системы платежей на сумму 106 и 202 рубля. Далее находясь в магазине «Кенгуру» совершила две покупки, оплатив их указанной банковской картой с помощью бесконтактной системы платежей на сумму около 300 рублей. Далее в магазине «Мечта» она совершила три покупки, которые так же оплатила с помощью этой карты, на общую сумму 700 рублей. Всего ею было совершено 7 покупок на общую сумму 2833 рубля 21 копейку. Потерпевшей ущерб ею возмещен в полном объёме, в содеянном раскаивается.

Показания подсудимой Головачевой Е.О. подтверждаются протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 44), в которой Головачева Е.О. указала, что ДД.ММ.ГГГГ в районе остановки расположенной около школы в <адрес> ЕАО нашла банковскую карту «Сбербанк», с помощью которой оплатила покупки продуктов в различных магазинах.

Суд, допросив подсудимую, потерпевшую, огласив по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показания не явившихся свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, данные ими в ходе предварительного следствия, исследовав материалы дела, проверив как оправдывающие, так и уличающие подсудимую обстоятельства, пришёл к выводу, что вина Головачевой Е.О. в совершении инкриминируемого деяния, помимо признания подсудимой своей вины, нашла своё подтверждение совокупностью следующих доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №1 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут, находясь на остановке «Конечная» возле магазина «Ягодка», она достала из кармана куртки денежные средства, чтобы расплатиться в автобусе. В том же кармане находилась принадлежащая ей банковская карта «Сбербанк». В тот же день, в обеденное время, находясь в колледже она прошла в гардероб, чтобы взять банковскую карту и сходить в магазин. Придя в гардероб, обнаружила, что банковская карта отсутствует. Зайдя на телефоне в приложение «Сбербанк-Онлайн» она обнаружила списание денежных средств с банковской карты. Всего с карты было совершено 7 покупок на общую сумму 2833 рубля 21 корейку. В настоящее время ущерб ей возмещен подсудимой в полном объёме, претензий к ней она не имеет, они примирились.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 (т. 1 л.д. 49-51) следует, что он работает в должности оперуполномоченного ОУР МОМВД России «Биробиджанский». В ходе проведения ОРМ по уголовному делу по факту хищения денежных средств с банковской карты, им было получено видео с камер видеонаблюдения магазина «Кенгуру», расположенного по <адрес> ЕАО, на котором запечатлен момент, как девушка расплачивается за покупку банковской картой приложив её к терминалу оплаты. Время, отображенное на видео, является не точным, поскольку со слов сотрудника магазина, отображённое время отстаёт от настоящего на 10 минут. Данное видео он перенёс на DVD диск, который был приобщён к материалам дела.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 2 (т. 1 л.д. 82-85) следует, что она работает в должности продавца в магазине «Ягодка» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в магазин приехали сотрудники полиции, которые пояснили, что в <адрес> была утеряна банковская карта с которой в последующем неустановленная девушка осуществляла покупки. На предоставленной ей на обозрение записи видеонаблюдения она опознала Головачеву Екатерину, которая ранее работала в данном магазине.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 3 (т. 1 л.д. 99-100) следует, что она работает в должности продавца в магазине «Кенгуру» расположенном по адресу: <адрес>. Около 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в магазин пришли две девушки, одна из которых за совершённые покупки расплатилась банковской картой. В тот же день в вечернее время в магазин приехали сотрудники полиции, просмотрев с которыми видео с камер видеонаблюдения находящихся в магазине она указала на женщин, которые в указанный ими момент совершали покупки банковской картой.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 4 (т. 1 л.д. 101-102) следует, что она работает в должности продавца в магазине «Мечта» расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов к ним в магазин зашли ранее ей незнакомые две женщины, которые совершили три покупки, каждую на сумму до 1000 рублей. За покупки расплачивалась молодая девушка банковской картой путём бесконтактной оплаты. В тот же день в вечернее время приехали сотрудники полиции, которые сообщили, что в утреннее время в их магазине были совершены покупки с ранее утерянной банковской карты.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 5 (т. 1 л.д. 119-120) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась у родственников по <адрес>. В утреннее время пришла её дочь Головачева Е.О., которая спустя некоторое время предложила ей сходить в магазин на, что она согласилась. Придя в магазин «Кенгуру» они приобрели фрукты, далее в магазине «Мечта» они совершили три покупки. Все покупки оплачивала её дочь Головачева Е.О. банковской картой. Позже от сотрудников полиции ей стало известно, что карта которой расплачивалась её дочь принадлежит не ей, и что с данной карты были похищены денежные средства путём совершения покупок на сумму 2833 рубля 21 копейку.

Вина подсудимой Головачевой Е.О. в инкриминируемом ей преступлении, также подтверждается материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия подтверждает, что в сотовом телефоне Потерпевший № 1 в мобильном приложении «Сбербанк-Онлайн» сохранена история операций, подтверждающая списание со счёта денежных средств на общую сумму 2833 рубля 21 копейку (т. 1 л.д. 5-17);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведённого в магазине «Мечта» по адресу: ЕАО, <адрес>. В ходе осмотра изъяты скриншоты программы с отображением кассовых чеков (т. 1 л.д. 20-25);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведённого в магазине «БУМ» по адресу: ЕАО, <адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (том 1 л.д. 26-32);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетелем Свидетель №1 в кабинете № СО МО МВД России «Биробиджанский» добровольно выдан компакт диск DVD-R с видеозаписью с камеры видеонаблюдения с магазина «Кенгуру» (т. 1 л.д. 53-56);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № МО МВД России «Биробиджанский» осмотрен и приобщён в качестве вещественных доказательств компакт диск с видеозаписью, изъятой в ходе выемки (т. 1 л.д. 75-78);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №1 в кабинете № СО МО МВД России «Биробиджанский» добровольно выдана выписка по банковскому счету (т. 1 л.д. 116-118);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены распечатки фотографий на которых отображены чеки изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, проведённого в магазине «Мечта», ответ Сбербанка согласно которому с банковского счёта Потерпевший №1, были списаны денежные средства (т. 1 л.д. 88-92);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены распечатки с выписками по операциям совершённым с банковской карты на имя Потерпевший №1, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 124-131).

Согласно заключению комиссии судебно – психиатрических экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 147-148), Головачева Е.О. в период инкриминируемого деяния и в настоящее время страдала и страдает психическим расстройством в виде умственной отсталости легкой степени, которое не относится к категории временных. В период времени, относящегося к инкриминируемому деянию и в настоящее время Головачева Е.О. могла и может осознавать фактический характер своих действий, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для дела, давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

С учётом обстоятельств дела и поведения подсудимой в судебном заседании, оснований для иного вывода у суда не имеется, по этим основаниям суд признаёт подсудимую вменяемой в отношении совершённого ею преступления.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает их достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимой Головачевой Е.О. в инкриминируемом ей преступлении и квалифицирует её действия по п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счёта (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Суд полагает, что хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей, совершено именно Головочевой Е.О., так как, кроме признательных показаний подсудимой, данное обстоятельство подтверждается совокупностью исследованных доказательств по делу. Оснований для оговора подсудимой допрошенными свидетелями, не установлено.

Тайное хищение денежных средств совершено с банковского счёта, поскольку Головочева Е.О. за приобретённый товар в магазинах расплачивалась денежными средствами, находящимися на банковской карте на имя Потерпевший №1 через терминал посредством системы бесконтактных платежей (NFC).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд относит: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, наличие имеющегося психического расстройства, возмещение ущерба причинённого преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание Головачевой Е.О., судом не установлено.

При назначении наказания Головачевой Е.О. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность виновной, которая по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, трудоустроена, имеет постоянное место жительства, а также влияние наказания на её исправление и условия жизни её семьи, и приходит к выводу о необходимости назначения Головачевой Е.О. наказания в виде лишения свободы, с учётом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ, суд считает возможным не назначать, поскольку, исправление Головочевой Е.О., по убеждению суда, может быть достигнуто отбытием основного наказания.

Вместе с тем, с учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, личности виновной, её поведения до и после совершения преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным наказание в виде лишения свободы назначить условно, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на условно-осуждённую исполнения определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Принимая решение об определении наказания с применением ст. 73 УК РФ, суд не рассматривает вопрос о возможности определения наказания в виде принудительных работ, которое может отбываться только реально.

Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время, после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершённого преступления, его степень общественной опасности, отсутствие по делу отягчающих обстоятельств, а так же возмещение вреда потерпевшей Головачёвой Е.О. в период нахождения уголовного дела в суде, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, о чём ходатайствовала сторона защиты. Законных оснований для прекращения уголовного дела в связи с примирением стороне, не имеется.

Меру пресечения в отношении Головочевой Е.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до дня вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежней.

По вступлении приговора в законную силу, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественное доказательство: компакт диск - подлежит хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Головочеву Екатерину Олеговну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год с возложением на Головочеву Е.О. исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых;

- один раз в месяц, в день, установленный специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осуждённых, являться в данный орган для регистрации.

Меру пресечения в отношении Головочевой Е.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

По вступлению приговора в законную силу вещественное доказательство: компакт диск – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Еврейской автономной области через Биробиджанский районный суд ЕАО в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в возражениях на апелляционное представление или апелляционную жалобу, в заявлении либо в своей апелляционной жалобе (в случае её подачи).

Осужденная вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.В. Цимарно

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».